

1500717-10.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las.

Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500717-10.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500717-10.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099822/2022 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 24244001 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2099822 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL ALVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

SAMUEL ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como

incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 11 de abril de 2022, por volta das 13h10min, na Avenida Pereira Barreto, altura do nº 615, bairro Baeta Neves, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, subtraiu, para si, um aparelho celular da marca Motorola, marca Moto G9, pertencente à vítima Julia Nazario Martos Gasparini.

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima Julia transitava a pé pelo local dos fatos, juntamente com seu amigo Pedro Henrique Oliveira Teodoro, quando foi surpreendida por SAMUEL, que subtraiu seu aparelho celular do bolso de trás de sua calça.

Em poder do objeto subtraído, SAMUEL empreendeu fuga. Pedro Henrique, por sua vez, saiu correndo no seu encalço, porém, não o encontrou.

Entretanto, Pedro Henrique foi parado por uma mulher em um veículo e, também, por um motoqueiro, que lhe perguntaram o que teria acontecido.

Após relatar-lhes o ocorrido, Pedro Henrique adentrou ao veículo da referida mulher e, juntamente com o motoqueiro, foram atrás de SAMUEL, sendo que, nas proximidades do Shopping Metrôpole, conseguiram visualizá-lo correndo com o aparelho celular da vítima.

Ao perceber que tais pessoas estavam atrás dele, SAMUEL jogou o aparelho celular no chão e continuou em fuga, mas acabou detido por populares.

Guarda Civis Municipais foram acionados e conduziram SAMUEL ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo e, após, à Delegacia de Polícia.

O aparelho celular foi recuperado e restituído à vítima (auto de exibição, apreensão e entrega à pág. 19).

Acompanhada por inquérito policial (págs.04/59), a denúncia foi recebida (págs.67/71). Regularmente citado a pág.90, o réu apresentou resposta à acusação (pág.94). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.95/96), em instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, interrogando-se o acusado. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Luan de Sousa Dantas. Em debates, a acusação pleiteia a condenação do acusado nos termos da denúncia, fixando-se o regime semiaberto.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do crime de furto simples consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito está demonstrada nos autos de exibição, apreensão e entrega de pág. 19 e de avaliação de pág. 100.

A existência do crime também vem consubstanciada nas declarações da vítima Julia Nazario Martos Gasparini, que narrou os lances do crime de furto praticado por único agente:

Transitava a pé na companhia de amigos, a caminho da escola. Trazia o aparelho celular no bolso traseiro da calça. Um rapaz aproximou-se e puxou o bem, correndo. O seu amigo Pedro correu atrás dele, recebeu auxílio de populares e recuperou o aparelho celular. Voltaram a caminhar na direção da escola, mas o motoqueiro que tinha prestado auxílio pediu que retornassem às imediações do Shopping Metrôpole, onde o furtador tinha sido detido e agredido por populares.

Assim fizeram e formalizaram a acusação na Delegacia de Polícia.

Não viu o rosto do rapaz que praticou o furto.

Nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de furto, as declarações da vítima ou de seu representante legal, quando firmes e harmônicas, têm relevante valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág.09), em Juízo o acusado confessou a prática do delito nos termos da denúncia. Para justificar a conduta, aduziu que passava por dificuldade financeira e estava sob efeito de droga e álcool.

O réu confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

“Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão, ademais, vem corroborada no depoimento da testemunha presencial Pedro Henrique Oliveira Teodoro, colega que acompanhava a vítima:

Transitava com colegas de escola. De repente, um rapaz aproximou-se e puxou o aparelho celular do bolso da calça da vítima, fugindo. Saiu correndo atrás dele e recebeu auxílio de uma mulher (carro) e de um motoqueiro. Perderam de vista o autor do crime, mas logo o localizaram ainda correndo. Quando viu que era perseguido, o rapaz soltou o aparelho celular. Recuperou o bem e voltou ao local onde estava a vítima Julia. Todavia, o motoqueiro retornou e pediu que fossem ao local onde o furtador estava detido, pois tinha sido agredido por populares e era preciso formalizar a acusação.

Quando chegou nas imediações do Shopping Metrópole, o rapaz já estava no chão. Tinha sido agredido por populares.

Tratava-se do autor do furto. NÃO teve dúvida.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Embora a testemunha tenha dito não mais se recordar do rosto do autor do crime, o que não é incomum, diante do nervosismo que a acomete e do tempo decorrido entre o fato e a oitiva em Juízo, Pedro confirmou que o rapaz preso foi o autor do furto. As declarações da vítima e da testemunha presencial também foram confirmadas no depoimento do guarda civil municipal José Ribeiro dos Santos, que em relato coeso e harmônico com o anterior informou os passos da diligência encetada na data do fato e da prisão do agente:

Encontrava-se em patrulhamento quando populares noticiaram que o réu havia furtado o aparelho celular da vítima. Samuel já estava detido por populares. Agredido, estava quase inconsciente no chão. Foi socorrido e encaminhado à Delegacia de Polícia. Admitiu a autoria do crime.

O guarda municipal não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos agentes devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria.

O crime consumou-se.

O acusado subtraiu o aparelho celular que estava no bolso da calça da vítima e correu na posse do bem por distância considerável. A testemunha presencial que o perseguiu, Pedro, perdeu-o de vista até conseguir alcançá-lo e recuperar o bem com auxílio de populares.

O crime de furto consuma-se no momento da inversão da detenção em posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, o que se vê patenteado na hipótese dos autos. Acrescenta-se que, embora prescindível, o objeto subtraído saiu da esfera de vigilância da vítima. É a teoria da Amotio ou Aprehensio.

A respeito, vale menção a julgado recente do C. STJ, que esclarece qual o exato momento de consumação do crime em tela:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada..." (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014) – grifo nosso.

(...) Por fim, quanto ao momento consumativo do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o referido crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. (...) (HC 353.081/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

Embora a perseguição encetada pela testemunha, com o auxílio de terceiros, tenha permitido a localização do furtador nas imediações do local do crime, fato é que não influenciou no iter criminis já integralmente percorrido.

Não incide o princípio da insignificância, na espécie.

O valor do aparelho celular não pode ser considerado ínfimo (auto de avaliação a pág.100 – R\$ 1.000,00). E, no caso em tela, não estão presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta, da nenhuma periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ora, a conduta, tal como revela a prova produzida, passa ao largo da inexpressividade penal, tratando-se de furto praticado de forma premeditada e

audaciosa, durante o repouso noturno, em concurso de agentes e por indivíduo que se dedica à prática de crimes patrimoniais, revelado, o comportamento do acusado, significativo grau de reprovabilidade (TJSP Apelação nº 0010441-04.2010.8.26.0224. Rel. Des. Souza Nery. 9ª Câmara. Dir. Crim. Julgada em 12.12.2013 e STJ HC 192351 MG 2010/0224317-6, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, Julgamento de 19/05/2015, DJe 28/05/2015).

O acusado não preenche os predicados para o reconhecimento do furto privilegiado. Quando praticou a conduta, já respondia a outro processo por grave delito de roubo majorado (autos nº 0002735-83.2022.8.26.0309, 1ª Vara Criminal de Jundiaí, cf. certidão criminal de págs. 41/42), sendo que pendia cumprimento de mandado de prisão preventiva (págs.37/40). O reconhecimento da benesse implicaria impunidade e incentivo à reiteração da conduta.

Finalmente, não se olvida a justificativa ofertada pelo réu para a prática do delito. Samuel disse que estava sob efeito de droga, álcool e enfrentava dificuldade financeira.

Não há prova de que o acusado estava sob efeito de droga e álcool. De qualquer modo, ainda que fosse adotada como verdadeira a premissa não teria o condão de afastar a culpabilidade do réu.

Nos autos não consta indicativo apto a revelar comprometimento da capacidade cognitiva do acusado em razão do uso de substância entorpecente ou álcool. Não há pedido defensivo para instauração do incidente de dependência químico-toxicológica e o Juízo não vislumbrou elementos para a sua determinação de ofício.

Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da actio libera in causa, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Desª MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Também não merece guarida a tese do estado de necessidade.

A dificuldade financeira, por si só, não autoriza a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida. De tal ônus o réu não se desincumbiu a contento. Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade do acusado, muito menos que agira visando se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa (CPP, art.156).

O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

“(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava “desesperado”, pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)” (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Dessarte, o acusado realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado. Não se sobressai, no fato em tela, maior grau de censurabilidade da conduta do agente, inerente ao tipo penal em espécie. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Não incidem agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

O valor do dia-multa, ante a aparente situação econômica do acusado, será calculado no valor unitário mínimo e deverá ser atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Fixo o regime ABERTO para início de cumprimento de pena, com as condições do artigo 115 da Lei das Execuções Penais.

O reiterado e consecutivo envolvimento do acusado em crimes patrimoniais denota que a aplicação das benesses previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

São institutos que demandam maior autodisciplina, predicado que o acusado demonstrou não possuir, de modo que as medidas não são socialmente recomendáveis, não preenchidos os requisitos subjetivos.

Com efeito, como acima visto, beneficiado com a liberdade provisória em custódia após prisão em flagrante por crime de roubo em Jundiaí (págs.41/42 e 37/40), o acusado deixou de cumprir medidas cautelares, tendo sido decretada a sua prisão preventiva (págs.37/40).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu SAMUEL ALVES DA SILVA, qualificado nos autos às págs.32/33, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O acusado respondeu preso ao processo, convertida a prisão em flagrante em preventiva (págs.45/47). Entretanto, diante da pena e regime ora aplicados, poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado (réu está preso por outro processo, cf. págs.37/40).

Após o trânsito em julgado desta sentença:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia definitiva;
- b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;
- c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento.

Custas pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, “a”, da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do

artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA